Có căn cứ áp dụng biện pháp pháp khẩn cấp tạm thời? (Có hành vi tẩu tán tài sản, bỏ trốn, hủy hoại tài sản, chuyển dịc tài sản hay không……..)

Câu 5: Giúp cty viết đơn đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM ngày tháng 6 năm 2008

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI
(V/v: Kê biên tài sản của bà Trần Thị Bính)

Kính gửi: **TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1**
THẨM PHÁN HOÀNG VIỆT TRUNG

Công ty GROBEST
Địa chỉ
Là nguyên đơn trong vụ kiện đòi tiền với
Bị đơn : **Bà Trần thị Bính , sinh**
Địa chỉ:
Vụ án đang do Tòa án nhân dân Quận …. thụ lý giải quyết.

Nay tôi làm đơn này đề nghị quý Toà xem xét và ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời – kê biên tìa sản của bà Trần Thị Bính. Vì hiện nay bà Bính đang có nhwuxng hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ của mình.

Sự việc như sau:

Tóm tắt nội dung vụ việc
……..
……..
……
Rất mong được Quí tòa xem xét và chấp thuận. Tôi xin chân thành cám ơn.

Kính đơn

(Cơ quan, tổ chức kk, đại diện cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu)

Bà Bính đề nghị đến tháng 5/X+2 sẽ trả 30 triệu đồng và tháng 10/X+2 trả 40 triệu, tháng 3/X+3 trả 40 triệu, tháng 8/X+3 trả 40 triệu và tháng 12 /X+3 sẽ trả hết số nợ.

Công ty không đồng ý và buộc bà Bính phải trả toàn bộ 1 lần.

Câu 6: xác định quyền lợi của cty cần được bảo vệ.

- Quyền được trả một lần
- Quyền được trả lãi suất nợ quá hạn
- Quyền được trả tiền

Câu 7: Chuẩn bị nội dung bảng luận cứ bảo vệ cho cty.

Mở bài Kính thưa……..

Nội dung:

- Quan hệ PLTC là quan hệ đại lý nên luật điều chỉnh là luật thương mại